

개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 등 분납이자 변경 업무기준 마련 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 내규 관리 및 업무 개선 등을 수행하고 있으며, 국유일반재산의 관리·처분에 필요한 기준, 절차 및 방법 등을 정한 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다)의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국유세칙 제32조, 제38조 및 제46조의 2에 따르면 국유재산의 대부료, 변상금 및 매각대금(이하 “대부료 등”이라 한다)이 일정 금액 이상일 경우에는 그 대금을 나누어 내게 할 수 있고¹⁾, 이 경우 남은 금액에 대해서는 시중은행의 1년 만기 정기예금의 평균 수신금리를 고려하여 기획재정부가 고시하는 이자율을 적용한 이자를 붙여야 한다고 되어 있으며

1) 대부료 등 분할납부 가능 기준

구 분	대부료	변상금	매각대금
금액	연간 대부료 50만 원 초과	100백만 원 초과	1천만 원 초과
분납 기간	1년 이내	최대 3년	3년 원칙(예외적으로 최장 20년까지 가능)
분납 횟수	연 6회 이내	횟수 제한 없음	

기획재정부 고시 제2013-15호에 따르면 대부료 등을 나누어 내게 할 경우 적용하는 이자율은 분기별 변동 이자율의 형태로 하며, 매 분기별 새로 적용하는 고시이자율은 각각 직전 분기 중 전국은행연합회에서 가장 마지막으로 공시하는 “신규취급액 기준 COFIX”로 한다고 되어 있다.

따라서, 재산관리 담당자는 분할납부 중인 국유재산 대부료 등의 잔여대금에 대하여 매 분기별로 새로운 고시이자율을 적용하여 분할납부 이자를 재계산하여 잔대금과 변경된 이자를 안내해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 2분기 고시이자율 변경²⁾에 따라 12개 지역본부에서 대부료 등의 분할납부 이자를 재산정하여 안내했어야 할 대상 중 2021. 4. 1.~5. 31. 사이에 납부기한이 도래하는 3,956건을 대상으로 이자 변경 및 안내 실시 여부를 점검한 결과, [표 25] 및 [별지 2] “국유재산 대부료 등 분할납부 이자 변경 미실시 명세”와 같이 총 2,801건(약 71%)이 감사일 현재까지 아무런 조치를 취하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 25] 국유재산 대부료 등 분할납부 이자 변경 처리 현황

(단위 : 건수, %)

구 분	분할납부 이자 변경 대상(A)	처 리		미처 리	
		건수(B)	비율(B/A)	건수(C)	비율(C/A)

“기재 생략”

한편, 국유세칙 제32조 제1항에는 대부료 등을 나누어 내게 하는 경우 기획재정부가 고시하는 이자율을 적용하여 산출한 이자를 붙여야

2) 고시이자율 변경(%) : ('20.3Q) 연 1.06 → ('20.4Q) 연 0.80 → ('21.1Q) 연 0.90 → ('21.2Q) 연 0.83

한다고만 되어 있고, 분기별로 변동 이자율을 적용하여 재계산한 분할 납부 이자를 안내해야 한다는 내용과 그 처리 방법 및 기한 등이 규정 되어 있지 않았다.

또한, 국유재산기획처는 매 분기 말에 다음 분기에 적용하여야 할 고시이자율을 인트라넷(K-Wings) 상 업무게시판을 통해서만 공지하고 있었으며, 국유재산관리시스템(BPM) 상 분할납부 이자 변경 대상 알림 기능 등이 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었다.³⁾

따라서, 국유재산 대부료 등의 분할납부 이자 변경 안내를 누락하여 이자를 더 받거나 덜 받는 사례가 발생하지 않도록 분할납부 이자 변경 기준 및 처리기한 등을 내규에 반영하고 재산관리 담당자가 그 처리를 누락하지 않도록 알림 기능을 마련하는 등 국유재산관리시스템을 개선할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 대부료 등의 분할납부 이자 변경 안내를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 그 처리 기준을 내규에 반영하고 재산관리시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산 대부료 등의 분할납부 이자 변경 안내를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 그 처리기준 및 절차 등을 내규에 반영하고 관련 전산시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

3) 분할납부 이자 재산정 대상은 재산관리 담당자가 국유재산관리시스템(BPM) 상 ‘수납관리’ 또는 ‘분납이자재계산(일괄)’에서 직접 조회해 보지 않으면 확인이 불가능하여 담당자 변경 등에 따라 그 처리가 누락될 위험이 상당함